

עין משפט נר מצוה
גמא א טוש"ע י"ד סימן רכח סעיף ז: ב שם סעיף ד: בא ג טוש"ע י"ד סי' רג סעי' א: בב ד ה מ"י פ"ג מהל' נדרים הלכה [ג] ג סמג לאזין רמז טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף לו: בג ו ז מ"י פ"ג מהל' נדרים הל' ח סמג לאזין רמז טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף דו וזל: בר ח מ"י שם הלכה [ד] ז טוש"ע שם סעיף מ: בה ט מ"י שם הל' ז ופ"ו מהבמות שנוצת הל' ה סמג לאזין רמז טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף לו וסימן רכח סעיף ג:

תוספות

אר"נ הלכה נשאל' נדרי' עומד יחיד ובלילה ב' אפ' היה אפשר להן מבעוד יום. ונכלד שיהא לזורך השבת: ר"ג סבר אין פותחין בחרישה. דמיו תהית (פי' לעיל כא); אלא צריך למנוח לו פתח אחר חרטה מעליהא ולעשות הנדר עשות: ובעיקר נדרא בעי' ובעי עינא. ולהכי ישנ ר"ג: ור"ג סבר פותח' בחרישה. ולא עני עינא, הלכך אפי' מעומד: חזי בר ב'י. כמה הס מקפידים על נדרי נדרי': א"י יוחנן צריך שיכב' בלבו. הא דתני בשבא ח' לא טלי אכלי צריך שיחשוב בלבו הפרה מעליה וב"ה א' אחד זה ואחד זה מבטל בלבו וא"צ להוציא בשפתיו. ומתניתא דקמני דרך שא' לא בחול משמע דבחול בעי אמירה. ה"פ אס בל לומי בשבת לא יאמר בדרך שהוא רגיל לו בחול, ה"ה דאי בעי מפר בלא אמירה. וה"ת ל' יומת דא' וצריך שינטל בלבו א"כ למה לי לממר טלי אכלי, וי"ל דמ"מ בעי להודיע לה שהפר לה בלבו וקאמר לה טלי אכלי, א"י הך ברייתא אפלוגתא דב"ש וצ"ה קיימי, כי א' לה טלי ואכלי צריך עי' בטול בלב: חכם שא' בלשון חכם. דכתי' (שם) לא יחל דברו, ודרש"י מנה (תנאה י). הוא אינו מוחל אכל אחרי מוחלי' דהיינו חכם, והיינו [מתרגל] דהא לא כתי' ביה הפרה: זה הדבר. מיעוט, החכם מתיר כו': שיבול ובה היה בו ת"ל בו'. ולא היה צריך מן קו"ו דאי' לאו קרא אמרי' דשום הס מסבא דמנין לט לחלק, ולא שקיל וטרי תלמודא למפרך מידי אהך ק"ו:

עז:

ר"ן

בקיטונא דבי רב. בחדר של בית המדרש: ה"ג י"ר ג סבר אין פוסחין בחרטה. אלא צריך למנוח פתח מתוך הנדר. ולפי שצריך לעיוני בפתחא ירד מן החמור וישב: ורב נחמן סבר פוסחין בחרטה. הלכך אפילו מעומד. ולא פירש כן רש"י ז"ל בפרק הדר

(ערוצין סד). וכתב הרשב"א ז"ל לדלידן

דקיימא לן פוסחין בחרטה כיון דמעיקרא דמילתא פוסחין בחרטה ולא בעינן יושב אפילו לא נתחרט ואנו צריכין לחזר אחר פתחים להמירו לא בעיא יושב דכיון דעיקר דינא מעומד סוף דינא מעומד. ולפי שלא ירדתי לטעמו איני אומר כן: חזי מר שהוא לוצא מרבנן. דקאמר בדמעבצא אמרי שהנדר חוטא הוא: סניא האומר לאשמו. אחר שנדרה כל נדרים שתדורי אי אפשרי שתדורי אין ראוני שמהא נודרת מכאן ואילך אף על גב דמשמע ממילתיה דמאי דנדרה עד השתא ניחא ליה ומקיים להו לנדריה שנדרה עד עכשוי אפילו הכי לא אמר כלום שאין זו הקמה ואילו רבה אח"כ להפר ביום שמיעה רשאי אכל חס אמר לה יפה עשית (אין כמותין) כשנדרת נדרים הללו אי נמי דאמר לה אין כמותין אי נמי דאמר לה אס לא נדרת אני מדידך דבריו קיימין דכל הני לישני הקמה משמע. ולפי פ' זה כולה ברייתא בהקמה אלא דלישנא דרישא לא מהני בה והני לישני דסיפא מהני בה. ולהאי פירושא לא גרסינן בהך ברייתא אין זה נדר לא אמר כלום דלישנא דאין זה נדר לא משמע אלא בנדרים שנדרה כבר. ומאן דגרסין אלא בנדרים שנדרה עד הכי האומר לאשמו בנדרים שעברו אי אפשרי שתדורי

כלומר אי אפשרי בהן אי נמי דאמר לה אין זה נדר לא אמר כלום דבהפרה לשון מפורש בעיא וכי קמני כל נדרים שתדורי עמיד במקום עבר הוא ונדרת קאמר ואשכחן טובא דכוותיה אי נמי שתדורי דוקא ולאציד דר"א דאמר בעל מפר נדרים שלא חלו [לעיל עה]. וסיפא קמני דנדי דבהפרה בעיא לשון מפורש בהקמה בחד מהנך לישני דתני בתר הכי סגי. ונראה בעיני דטעמא דמילתא דכיון דתניא לקמני קיים בלבו קיים לא גרעי הני לישני מקיים בלבו אכל בהפרה כיון דקי"ל [ולקמן עט]. הפר בלבו אינו מופר אף כשהוא מוציא בשפתיו צריך שיהא לשונו צרור: **סניא לא יאמר אדם לאשמו בשבת מופר יוצי צטל יוני כדרך שאומר לה בחול**. הא דאסרינן למימר הכי לאו משום גזירה דהיתר נדרים דחכם הוא דהא כיון דאמר לה טלי אכלי לצורך צריך שיאמר בלבו שיהא הנדר בטל: ונחול מוציא בשפתיו. אס נדרה בחול צריך להוציא ההפרה בשפתיו: **אחד זה ואחד זה**. אחד שבת ואחד חול מבטל בלבו ואין צריך להוציא בשפתיו כיון שאמר לה טלי ואכלי טלי ושתי דהך ברייתא נמי אצידך קיימא. ואית דגרסי ו לערב בחול מוציא בשפתיו וכולה אנדרה בשבת קאי דנדי דשבת משתריא צביטול שכלב לערב בחול צריך שיוציא בשפתיו. ולא נהירא דאי הכי מאי אחד זה ואחד זה דקאמרי צ"ה אלא ודאי לא גרס לערב. ומקשו הכא היכי אמרי צ"ה אחד זה ואחד זה מבטל בלבו וא"צ להוציא בשפתיו נהי דאמר לה טלי ואכלי טלי ושתי מי עדיף והאין לישנא מאין כאן נדר ואי אפשרי שתדורי דאמרינן לעיל לפוס פירוש בתרא דכתבינן בהיא דלא מהני בהפרה וכ"ת שאני התם שלא בטלו בלבו הא תניא לקמני דהפרה בלב לא מהניא והא לאו קושיא היא דכי אמר לקמן הפר בלבו אינו מופר ה"מ היכא דלא אמר לה טלי ואכלי טלי ושתי אכל דאמר לה הכי צביטול שכלב מהני דנדי דאי אפשרי שתדורי ואין זה נדר לא מהני טפי עדיף בטול בלב כל היכא דאמר לה טלי ואכלי טלי ושתי מהיכא שלא בטל בלבו ומוציא בשפתיו לשון גרוע דהיינו צברייתא דלעיל לא יאמר אדם לאשמו בשבת מופר ליכי כדרך שאומר לה בחול לאו למימרא דבחול צריך למימר הכי דהא אמרי צ"ה דצין בשבת צין בחול כל שאמר לה טלי ואכלי וצטל בלבו סגי אלא כדרך שהוא רגיל לומר לה בחול קאמר: **אמר ר' יוחנן חכם שאמר בלשון בעל דהיינו מופר לך ובעל שאמר בלשון חכם שאמר מותר לך**. לשון בעל מפורש הוא בכמוז דהיינו לשון הפרה (במדבר נ) ולשון חכם דהוי מותר לך משמע ליה מדכתיב לא יחל דברו [שם] כלומר לא יעשה דבריו חולין ודרשין [מגינה יג] אכל אחרים מוחלין לו שעושין אותו חולין ובחולין מותר שיך למימר בזה

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

רש"י

והסניא. במסכת עירובין (דף סד.): **יבד ר"ג וישב כו'.** אלאמ' דבעי ישיבה: **ר"ג סבר פוסחין בחרטה**. לצריך החכם לפתוח לו בתחלת הנדר ולהעמיד תחילת הנדר בטעות שיהא מתחרט על כך כדאמרין(י) אילו היו עשרה בני אדם שיפייסוך באותה שעה דהשתא עקר ליה לנדריה לגמרי דכמאן דלא הוי נדר דמי הלכך הואיל ולא אפשר בהיתר אי לאו דמיעקב נדרא בעי עיוני טפי למיעקריה ואהכי ישב: **ורב נחמן סבר אין פוסחין בחרטה**. ואי לא אמר צפירוש מיתריטנא (ט)[לא] שרינן ליה ולא בעי לעיוני ויכול להפר אפילו מעומד: **ואמרו ליה זיל בעי רחמי אנפשאך**. כך פתחו לו בחרטה: **הא לא חדלם**. אלא נדרת אית בך חטא: **אי אפשרי שתדור לא אמר כלום**. דאין הפרה בלשון הזה: ואס צא לקיימו ואמר לה יפה עשית שנדרת ואין כמותך אשה חשובה לפי שנדרת ואס לא נדרת אני הייתי מדריך שכל כך ישר בעיני: **דבריו קיימין**. דאין לך קיום גדול מזה: **טלי ואכלי טלי ושסי**. להכי נקט הכי משום דהוו דברים שיש בהם עיוני נפש וצרכי שבת וניהו: **וצריך שיצטל בלבו**. שיאמר בלבו מופר ליכי: **חכם שאמר בלשון בעל**. מופר לך: **ובעל שאמר בלשון חכם**. מותר לך: זה

י"א יאמר אדם לאשמו בשבת מופר ליכי בטיל ליכי כדרך שאומר לה בחול אלא אומר לה טלי ואכלי טלי ושתי והנדר בטל מאליו א"ר יוחנן ויצריך שיבטל בלבו תניא בש"א בשבת מבטל בלבו בחול מוציא בשפתיו ובה"א יאחד זה ואחד זה מבטל בלבו ואין צריך להוציא בשפתיו א"ר יוחנן ה"חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלום דתני'² וזה הדבר החכם מתיר ואין בעל מתיר שיכול ומה חכם שאין מפר מתיר בעל שמפר אינו דין שמתיר ת"ל זה

כלומר אי אפשרי בהן אי נמי דאמר לה אין זה נדר לא אמר כלום דבהפרה לשון מפורש בעיא וכי קמני כל נדרים שתדורי עמיד במקום עבר הוא ונדרת קאמר ואשכחן טובא דכוותיה אי נמי שתדורי דוקא ולאציד דר"א דאמר בעל מפר נדרים שלא חלו [לעיל עה]. וסיפא קמני דנדי דבהפרה בעיא לשון מפורש בהקמה בחד מהנך לישני דתני בתר הכי סגי. ונראה בעיני דטעמא דמילתא דכיון דתניא לקמני קיים בלבו קיים לא גרעי הני לישני מקיים בלבו אכל בהפרה כיון דקי"ל [ולקמן עט]. הפר בלבו אינו מופר אף כשהוא מוציא בשפתיו צריך שיהא לשונו צרור: **סניא לא יאמר אדם לאשמו בשבת מופר יוצי צטל יוני כדרך שאומר לה בחול**. הא דאסרינן למימר הכי לאו משום גזירה דהיתר נדרים דחכם הוא דהא כיון דאמר לה טלי אכלי לצורך צריך שיאמר בלבו שיהא הנדר בטל: ונחול מוציא בשפתיו. אס נדרה בחול צריך להוציא ההפרה בשפתיו: **אחד זה ואחד זה**. אחד שבת ואחד חול מבטל בלבו ואין צריך להוציא בשפתיו כיון שאמר לה טלי ואכלי טלי ושתי דהך ברייתא נמי אצידך קיימא. ואית דגרסי ו לערב בחול מוציא בשפתיו וכולה אנדרה בשבת קאי דנדי דשבת משתריא צביטול שכלב לערב בחול צריך שיוציא בשפתיו. ולא נהירא דאי הכי מאי אחד זה ואחד זה דקאמרי צ"ה אלא ודאי לא גרס לערב. ומקשו הכא היכי אמרי צ"ה אחד זה ואחד זה מבטל בלבו וא"צ להוציא בשפתיו נהי דאמר לה טלי ואכלי טלי ושתי מי עדיף והאין לישנא מאין כאן נדר ואי אפשרי שתדורי דאמרינן לעיל לפוס פירוש בתרא דכתבינן בהיא דלא מהני בהפרה וכ"ת שאני התם שלא בטלו בלבו הא תניא לקמני דהפרה בלב לא מהניא והא לאו קושיא היא דכי אמר לקמן הפר בלבו אינו מופר ה"מ היכא דלא אמר לה טלי ואכלי טלי ושתי אכל דאמר לה הכי צביטול שכלב מהני דנדי דאי אפשרי שתדורי ואין זה נדר לא מהני טפי עדיף בטול בלב כל היכא דאמר לה טלי ואכלי טלי ושתי מהיכא שלא בטל בלבו ומוציא בשפתיו לשון גרוע דהיינו צברייתא דלעיל לא יאמר אדם לאשמו בשבת מופר ליכי כדרך שאומר לה בחול לאו למימרא דבחול צריך למימר הכי דהא אמרי צ"ה דצין בשבת צין בחול כל שאמר לה טלי ואכלי וצטל בלבו סגי אלא כדרך שהוא רגיל לומר לה בחול קאמר: **אמר ר' יוחנן חכם שאמר בלשון בעל דהיינו מופר לך ובעל שאמר בלשון חכם שאמר מותר לך**. לשון בעל מפורש הוא בכמוז דהיינו לשון הפרה (במדבר נ) ולשון חכם דהוי מותר לך משמע ליה מדכתיב לא יחל דברו [שם] כלומר לא יעשה דבריו חולין ודרשין [מגינה יג] אכל אחרים מוחלין לו שעושין אותו חולין ובחולין מותר שיך למימר בזה

וביבירושלמי

וצריך שיבטל בלבו ב'. ומתניתא דקמני בדרך שאומר לה בחול דמשמע דבחול בעי אמירה ה"ק אס צא לומר בשבת לא יאמר בדרך שהוא רגיל לומר בחול והוא הדין דבחול נמי אין צריך אמירה אלא אורחא דמילתא נקט לפי שדרך אדם כ"ע אכל היכא דלא אמר טלי ואכלי לא מהניא הפרה בלב אלא עם טלי ואכלי מהניא הפרה בלב לב"ש בשבת ולצ"ה אפי' בחול והר"א ממייץ פי' דטלי ואכלי לאו הפרה היא אלא להודיע שהפר בלבו דאי היא הפרה אמאי קאי"ר יוחנן וצריך שיצטל בלבו דכיון דאמר לה טלי ואכלי וצריך שיהא מופר שאני רואה להאכילה דבר האסור לה אלא ודאי כי ה"ג לא היא הפרה ולכן א"ר יוחנן וצריך שיצטל בלבו כלומר שיאמר בלבו מופר לך אכל בשפתיו לא יציא בקול רס כי היא דפרק היה קורא (בכרות טו): לא יצד ברכת המזון בלבו ואס בידך יא' דהיינו שצריך ולא השמיע לאונו: חכם שאמר בלשון בעל. בלשון הפרה לא אמר כלום דהפרה משמע מכאן ולהבא ו' אצ טעם כמו ואת בריתי הפר וכן בעל שאמר בלשון המתיר לא אמר כלום כדי ליתן חילוק בין הפרת בעל להפרת חכם: שיבול ומה חכם שאין בפי' בותיר. ק"ו לרוחא דמילתא דבעלמא הוא דאי לא כתיב מיעוטא ממילא הוי נדחין אזי מזה ליתן את האומר של זה בזה ושל זה בזה ועד אי לאו מיעוטא דזה הדבר מנא לן דחכם אינו מפר:

מסורת הש"ם

(א) [צ"ל ברא]. (ב) [עירובין סד: ע"ש]. (ג) [צ"ל ובקרויטס ובשבת וביא ברכ אלפס סוף שבת דף עה:]. (ד) [ועי' תוספות עירובין סד: ד"ה פוסחין]. (ה) [לעיל כא:]. (ו) [לעיל כב. ע"ש היטב]. (ז) [תוספתא פ"ו]. (ח) [תפר כאן מניא ע"י ר"ן או אפשר דבברייתא דלעיל בסמוך מתיימא ואותן שמי נקודות שנדפסו אחר דבריו קיימין הם בטעות]. (ט) [לעיל כא:]. (י) [וכן גרסת מוס' בעירובין סד: דלא בנרסת רש"י וע"ש]. (יג) [דף עט.]. (ל) צ"ל ובא.

תורה אור השלם

- ↑ ובי תתחד לנדר לא יצוהו בך חטא:
- ↑ ודברך משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר מבדיל ב' ב צוה ה':

הגהות הב"ח

(א) גמ' ר"ג סבר פוסחין וכו' ורב נחמן סבר אין פוסחין. יצ"פ ס"א ר"ג סבר אין פותחין ור"ג סבר פותחין: (ב) רש"י ד"ה ורב נחמן וכו' מיתריטנא שרינן כל"ל ומיתא לא נמחק:

מוסף רש"י

בקיטונא. קטיון. חדר קטן של בית המדרש (שבות טו). פותחין בחרטה. כלומר החכם פותח לו בחרטה תחלה, לפיכך צריך ליצב דעתו יפה לעקור נדלו. (ראמ"ה בשמח). ורב נחמן סבר אין פותחין. כלומר אין החכם פותח אלא הוא עצמו מתחיל בחרטמו, ואס אינו מתחיל מעצמו אין מתירין לו, הלכך אין צריך החכם לישב דעתו כל כך (שם). שתדורי. שנדרת. (שם).

פירוש הרא"ש

בקיטונא דבי רב. חדר ויצא המדירה מתרגמין ועאל לקיטונא (בראשית מג): ר"ג סבר אין פותחין בחרישה. אלא צריך למנוח פתח לעקור הנדר מעיקרו הלכך ירד ומעטף ליבב בצימה כמו דיון: חזי בר האי מרבנן בו. כמה הם מקפידין על נדרי נדרים: וא"ר יוחנן

אס צא לומר בשבת לא יאמר בדרך שהוא רגיל לומר בחול וזהו הדין דבחול נמי אין צריך אמירה אלא אורחא דמילתא נקט לפי שדרך אדם כ"ע אכל היכא דלא אמר טלי ואכלי לא מהניא הפרה בלב אלא עם טלי ואכלי מהניא הפרה בלב לב"ש בשבת ולצ"ה אפי' בחול והר"א ממייץ פי' דטלי ואכלי לאו הפרה היא אלא להודיע שהפר בלבו דאי היא הפרה אמאי קאי"ר יוחנן וצריך שיצטל בלבו דכיון דאמר לה טלי ואכלי וצריך שיהא מופר שאני רואה להאכילה דבר האסור לה אלא ודאי כי ה"ג לא היא הפרה ולכן א"ר יוחנן וצריך שיצטל בלבו כלומר שיאמר בלבו מופר לך אכל בשפתיו לא יציא בקול רס כי היא דפרק היה קורא (בכרות טו): לא יצד ברכת המזון בלבו ואס בידך יא' דהיינו שצריך ולא השמיע לאונו: חכם שאמר בלשון בעל. בלשון הפרה לא אמר כלום דהפרה משמע מכאן ולהבא ו' אצ טעם כמו ואת בריתי הפר וכן בעל שאמר בלשון המתיר לא אמר כלום כדי ליתן חילוק בין הפרת בעל להפרת חכם: שיבול ומה חכם שאין בפי' בותיר. ק"ו לרוחא דמילתא דבעלמא הוא דאי לא כתיב מיעוטא ממילא הוי נדחין אזי מזה ליתן את האומר של זה בזה ושל זה בזה ועד אי